

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 943/2533

หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี

โจทก์

นางอรอนงค์ บุญถนอมหรืออุปโยคิน

หรือเขตตโยคิน กับพวก

จำเลย

นางอรอนงค์ บุญถนอมหรืออุปโยคิน

หรือเขตตโยคิน ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายไมตรี อุปโยคินฯ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 88)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินต้นตาม
เช็ค 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัด วันที่ 10
พฤศจิกายน 2525 จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84,85)ศาลอุทธรณ์อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยทั้งสองไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของโจทก์ (อันดับ 78 แผ่นที่
9 และแผ่นที่ 22)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน2525 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี
มาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน2525 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี
มาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ